

Rámcová zmluva č. 3064/2025/ZKO
o zbere, preprave a zneškodnení/zhodnotení komunálneho odpadu

Preambula

Verejný obstarávateľ vyhlásil v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní príležitostné spoločné verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže na predmet obstarávania definovaný v tejto rámcovej zmluve. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených do uvedeného postupu zadávania zákazky účastníci rámcovej dohody uzavretím tejto dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky, podľa vyhláseného príležitostného spoločného verejného obstarávania. Táto rámcová zmluva (aj „rámcová dohoda“) je uzatvorená medzi objednávateľom a dodávateľom a na základe tejto rámcovej dohody bude dodávateľ povinný poskytovať službu a všetky s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy všetkým objednávateľom na miesta dodania podľa Prílohy č. 2 tejto rámcovej zmluvy a za podmienok uvedených v tejto rámcovej zmluve.

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ	Mesto Kysucké Nové Mesto
Sídlo:	Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Ing. Marián Mihalda, primátor
IČO:	00314099
DIČ:	2020553095
Bankové spojenie/účet:	SK86 0200 0000 0000 1082 9322, VÚB, a.s. Čadca, RP Kysucké Nové Mesto
Právna forma	mesto (ďalej len ako „Zmluvná strana 1“ alebo „Objednávateľ“ konajúca v mene verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy)
2. Dodávateľ:	T+T, a.s.
Sídlo:	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva
Registrácia:	OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L
IČO:	36 400 491
IČ DPH:	SK2020106429
Bankové spojenie/účet:	SK36 1111 0000 0066 2049 4002, UniCredit Bank Czech & Slovakia a.s.
Kontakt: číslo telefónu	
/ e-mail	41-5621635, teate@t-t.sk
Právna forma	(ďalej len ako „Zmluvná strana 2“ alebo „Dodávateľ“)

(v ďalšom texte spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet zmluvy, termíny a frekvencie vývozov

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zmluvnej strany 2 poskytovať pre Zmluvnú stranu 1 kompletné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a záväzok Zmluvnej strany 1 za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ide o činnosti špecifikované najmä v tomto článku:

1.1 Komunálny odpad

1.1.1 V systéme zberu, prepravy a zhodnotenia komunálnych odpadov sú využívané:

a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100 litrov, 240 litrov, 110/120 litrov, malé smetné parkové nádoby a polopodzemné kontajnery objemu 5 000 litrov.

b) veľkoobjemové kontajnery na zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,

Počet nádob – k 31.12.2024 je uvedený v Prílohe 1.

Zmluvná strana 2 prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bola riadne a dôkladne oboznámená s typom a rozmiestnením 110/120 a 240 litrových nádob na komunálny odpad na území objednávateľa a s typom a rozmiestnením 1100 litrových nádob a polopodzemných kontajnerov objemu 5 000 litrov na komunálny odpad na území obce objednávateľa. Zmeny v rozmiestnení zberných nádob je Zmluvná strana 1 povinná oznamovať priebežne Zmluvnej strane 2 a pre túto sú po oznámení zmeny záväzné.

1.1.3 Frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu:

Podrobnosti o počte jednotlivých typov nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly vývozov budú dohodnuté podľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrealizovať činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č. 1.

1.2 Povinnosti Zmluvnej strany 2 súvisiace so zberom, vývozom a likvidáciou komunálneho odpadu sú:

a) opraviť zberné nádoby a kontajnery v prípade ich poškodenia pri manipulácii s nimi, ak toto poškodenie zavini Zmluvná strana 2, resp. jeho zamestnanci a to najneskôr do 3 pracovných dní po vzniku poškodenia a v prípade, ak toto poškodenie bude vylučovať opravu zabezpečiť Zmluvná strana 2 v tomto termíne výmenu nádoby, resp. kontajnera a to na svoje náklady,

b) zabezpečovať starostlivosť o čistotu stanovišť na odpad a najmä odstraňovať neporiadok vytvorený dodávateľom služieb podľa tejto zmluvy,

c) viesť evidencie o:

ca) stanovištiach nádob a kontajnerov na odpad so skutočnou frekvenciou vývozov, ako podklad pre fakturáciu,

cb) množstve odvezeného odpadu a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a to v rozsahu hmotnosť za mesiac a v nasledovnom členení:

- zmesový komunálny odpad,

- odpad z čistenia ulíc (v prípade potreby si Zmluvná strana 1 objedná u zmluvnej strany 2 odvoz tohto odpadu - cena bude vždy určená pri objednaní tejto činnosti),

- objemný odpad,

- drobný stavebný odpad,

d) dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob,

e) informovať Zmluvnú stranu 1, ak označenie zberných nádob z hľadiska ich adresnosti je poškodené alebo nečitateľné,

f) zobrať a zlikvidovať aj komunálny odpad, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zbernej nádoby a tento odpad môže vyúčtovať Zmluvnej strane 1 v sadzbe 100% z ceny za vývoz a likvidáciu odpadu z nádoby typu 110/120 litrov. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak je pracovník Zmluvnej strany 2 povinný zhotoviť fotografický záznam tohto odpadu tak, aby bolo viditeľné aj označenie domu z ktorého odpad pochádza a tento záznam odovzdať osobe určenej Zmluvnou stranou 1.

g) okamžite odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišť a zberných nádob a okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec,

h) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište,

i) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarovým a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou

j) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.) najneskôr do 24 hodín,

k) Zmluvná strana 2 je povinná poskytnúť súčinnosť osobe určenej zmluvnou stranou 1 pri kontrole realizácie vývozu odpadu.

l) Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť triedený zber komodít sklo, plasty, papier, kovy a VKM, z rodinných domov vrecovým systémom na základe schváleného harmonogramu, z bytových domov prostredníctvom 1100 l a polopodzemných kontajnerov objemov 3000 a 5000 litrov.

m) Zmluvná strana 2 je povinná mať uzatvorenú zmluvu s OZV, ktorá financuje triedený zber v obci v súlade so zákonom o odpadoch.

n) Zmluvná strana 2 je povinná viesť presnú evidenciu množstva vyvezeného odpadu v kg pre každú jednotlivú obec alebo mesto.

o) Zmluvná strana 2 je povinná rešpektovať označenie zberných nádob Zmluvnou stranou 1 a riadiť sa týmto označením v zmysle požiadaviek a inštrukcií Zmluvnej strany 1.

p) čistenie a dezinfekcia zberných kontajnerov objemu 1100 l na komunálny odpad jedenkrát ročne a nádob na biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne jedenkrát mesačne v období apríl – október.

r) prenájom požadovaných zberných nádob.

s) vedenie evidencie o druhoch, množstve a o spôsobe ďalšieho nakladania s komunálnymi odpadmi v rozsahu platnej legislatívy v informačnom systéme, ktorý bude kompatibilný s elektronickými identifikátormi evidencie odpadov, čítacími zariadeniami; poskytovanie údajov z tejto evidencie, ich spracovanie do výstupov a poskytovanie výstupov Zmluvnej strane 1.

t) dodanie a osadenie elektronických identifikátorov evidencie odpadov na všetky dodané zberné nádoby (okrem veľkokapacitných kontajnerov) ako aj na nádoby vo vlastníctve Zmluvnej strany 1 (malé smetné nádoby a nádoby pre psov). Dodanie a osadenie elektronických identifikátorov evidencie odpadov podlieha samostatnej objednávke Objednávateľa.

1.3 Objemný odpad

1.3.1. Zmluvná strana 1 je povinná nahlásiť požiadavku na odvoz objemného odpadu najneskôr 5 kalendárnych dní pred požadovaným termínom vývozu. Zmluvná strana 2 je povinná odviezť objemný odpad v termínoch podľa Zmluvnej strany 1, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

1.4. Biologický odpad (BRO, BRKO)

Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť triedený zber biologického odpadu (BRO + BRKO) z rodinných domov prostredníctvom zberných nádob s minimálnym objemom 120 l upravených na zabezpečenie dostatočného prístupu vzduchu, hnedej farby označených štítkom s rozmermi najmenej 15 cm x 15 cm s názvom BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 351/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Predpokladaný počet nádob na biologický odpad (BRO + BRKO) v rodinných domoch je 1700 ks. Zmluvná strana 2 túto činnosť zabezpečí prevádzkovaním projektu Kompostáreň Kysucké Nové Mesto, umiestneného v k.ú. Dolný Hričov. Zmluvná strana 2 preukáže oprávnenosť prevádzkovať technológiu kompostovania prostredníctvom BEWA boxov platným rozhodnutím orgánu štátnej správy. V bytových domoch zabezpečí Zmluvná strana 2 zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo špeciálnych polopodzemných, resp. nadzemných kontajnerov. Celé zariadenie Kompostárne bude odovzdané na základe samostatného preberacieho protokolu s kompletným rozpisom všetkých zariadení. Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Majetok musí byť v účtovnej evidencii Objednávateľa a Zmluvnej strany 2, pričom nie je možné meniť povahu vlastníctva.

1.5 Škodlivé látky z domácností

Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie, prípadne zhodnotenie škodlivých látok z domácností, nebezpečných odpadov v zmysle Katalógu odpadov.

1.6 Úprava odpadov

Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť úpravu odpadov v zmysle § 3 ods. 9) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Až takto upravený odpad môže Zmluvná strana 2 uložiť na skládke odpadov.

1.7 Poplatky za uloženie odpadov na skládke odpadov.

Premetom zákazky nie sú poplatky za uloženie odpadov na skládke odpadov za uloženie predpokladaného množstva komunálnych odpadov o hmotnosti 30 400 ton počas trvania zmluvného vzťahu. Poplatky podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fakturované samostatne na základe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v predchádzajúcom roku.

1.8 Zberné nádoby

Zberné nádoby sú počas účinnosti zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva buď vo vlastníctve Zmluvnej strany 1 alebo požadovaný počet poskytne formou prenájmu Zmluvná strana 2 v zmysle vysúť'ažených jednotkových cien. Zmluvná strana 2 je povinná prenájom zabezpečiť v takom rozsahu, ktorý pokryje kapacitné požiadavky Objednávateľa.

2. Činnosti podľa tejto zmluvy bude Zmluvná strana 2 vykonávať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú Zmluvná strana 2 predložila Zmluvnej strane 1 ako uchádzač vo verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku VO č. 184/2025 pod značkou 14678 - MSS ktorá je archivovaná u Zmluvnej strany 1 ako súčasť dokumentácie o tejto verejnej súťaži. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana 2 zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy na území objednávateľa a je zároveň povinná zabezpečiť si zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 60 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán minimálne na poistnú sumu 100.000,- EUR pre každý jednotlivý prípad. Zmluvná strana 2 je povinná toto poistenie udržiavať a sama financovať počas celej platnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana 2 je povinná preukázať uzavretie tejto zmluvy Zmluvnej strane 1 a to najneskôr do 60 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní alebo ak vôbec neuzavrie v určenej lehote poistnú zmluvu v zmysle tohto ustanovenia, príp. toto poistenie počas trvania tejto zmluvy zanikne (bez nahradenia novou poistnou zmluvou s min. rovnakým rozsahom), je Zmluvná strana 1 oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy a to v prípade, ak Zmluvná strana 2 svoju povinnosť nesplní ani do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie tejto povinnosti. Zároveň má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu do výšky 10.000,- €. Tým nie je dotknuté právo Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (t. z. popri nároku na náhradu škody môže Zmluvná strana 1 uplatňovať aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške)

5. Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť vývoz odpadov a likvidáciu uvedených v tejto zmluve.

6. Zmluvná strana 2 je povinná predložiť Zmluvnej strane 1 najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Registráciu podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien vydanú príslušným orgánom životného prostredia. V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní, príp. počas trvania tejto zmluvy registráciu stratí, je Zmluvná strana 1 oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy a to v prípade, ak Zmluvná strana 2 svoju povinnosť nesplní ani do 3 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie tejto povinnosti. Zároveň má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €. Tým nie je dotknuté právo Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (t. z. popri nároku na náhradu škody môže Zmluvná strana 1 uplatňovať aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške).

7. Zmluvná strana 2 vyhlasuje, že disponuje všetkými povoleniami, rozhodnutiami a súhlasmi v predpísanej forme a rozsahu a že má vykonané všetky registrácie potrebné pre plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zmluvná strana 2 sa počas platnosti Zmluvy zaväzuje vykonať všetky právne a iné úkony, aby tieto právoplatné povolenia, rozhodnutia, registrácie a súhlasy, ktoré ho oprávňujú poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy v súlade so Zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi udržal v platnosti počas celej doby trvania tejto Zmluvy

Článok III. Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinná od 01.01.2026, ak sa zmluvné strany nedohodnú na neskoršom termíne účinnosti. **Zmluva bude uzavretá na dobu 60 mesiacov.**

Článok IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy (všetky činnosti uvedené v Článok II tejto zmluvy pri predpokladaných množstvách povolenia, Prílohe č. 1 k tejto zmluve) je stanovená dohodou zmluvných strán v

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zmluvnej strany 2 a to nasledovne: Predpokladaná celková cena za obdobie 60 mesiacov za činnosti uvedené v Článku II tejto zmluvy:

Cena bez DPH:	10 365 803,50	slovom:	Desaťmiliónov tristošesťdesiatpäťtisíc osemstútri eur 50 centov
DPH 23%:	2 384 134,81	slovom:	Dvamilióny tristoosemdesiatštyritisíc stúridsaťštyri eur 81 centov
Cena s DPH :	12 749 938,31	Slovom:	Dvanásťmiliónov sedemstoštyridsaťdeväťtisíc deväťstotridsaťosem eur 31 centov

2. V prílohe č. 1 k tejto zmluve sú uvedené jednotkové ceny, ktoré sú podkladom pre výpočet ceny za poskytnuté služby. Celková cena uvedená v ods. 1 je len predpokladanou cenou, zmluvná strana 1 nie je viazaná k jej úhrade ani k odberu počtu jednotiek služieb, uvedených v Prílohe 1 ako množstvo.
3. Jednotkové ceny za služby uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve je zmluvná strana 2 povinná každoročne k 01.02. upravovať o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien vyhlásenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky za uplynulý rok v porovnaní s cenou za predchádzajúci kalendárny rok. Prvý krát sa cena môže upraviť podľa vyššie uvedeného v roku 2027 a to len o infláciu meranú indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom za rok 2026. Každá takáto zmena nadobudne účinnosť po preukázateľne doručenom oznámení Zmluvnej strane 1.

Článok V. Platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy bude Zmluvnou stranou 1 uhrádzaná mesačne za služby skutočne poskytnuté v tomto mesiaci Zmluvnou stranou 2 a to na základe faktúr, ktoré bude vždy bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať Zmluvná strana 2 a doručiť ich do 15. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluvnej strane 1. Cena za predmet služby zahŕňa všetky náklady Zmluvnej strany 2 spojené so zberom, manipuláciou, likvidáciou odpadu a prenájomom zberných nádob.
2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o zneškodnení odpadu na skládke odpadov a výkaz o zrealizovaných vývozoch a poskytnutých službách ako aj vážne lístky. Zmluvná strana 2 je oprávnená fakturovať len služby, ktoré skutočne vykonala v súlade s touto zmluvou. Zmluvná strana 1 má právo kontrolovať plnenie tejto zmluvy.
3. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: „faktúra“) musia obsahovať údaje v súlade s touto zmluvnou a platnou právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti Zmluvná strana 1 je oprávnená vrátiť ju Zmluvnej strane 2 na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Zmluvnej strane 1.
4. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Zmluvnej strane 1. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu Zmluvnej strany 1.

Článok VI. Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu v zmysle tejto zmluvy (alebo harmonogramu vývozu komunálneho odpadu), má Zmluvná strana 1 právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške až do 1 000,- EUR za každé závažné porušenie frekvencie (harmonogramu). Za závažné porušenie frekvencie sa na účely tejto zmluvy považuje, ak Zmluvná strana 2 neuskutoční náhradný vývoz odpadu, ktorý nebolo možné vyvieŕ podľa dohodnutej frekvencie (harmonogramu) zo závažných dôvodov - napríklad poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a podobne a to najneskôr do 24 hodín od pôvodného termínu vývozu. Za závažné porušenie frekvencie sa taktiež považuje, ak Zmluvná strana 2 neuskutoční vôbec vývoz odpadu v deň na to určený podľa harmonogramu. Avšak za takéto porušenie sa

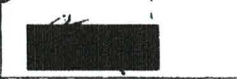
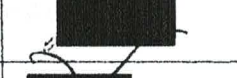
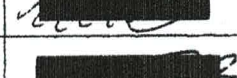
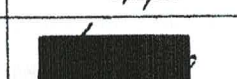
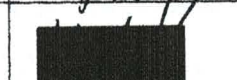
nepovažuje ak Zmluvná strana 2 neuskutoční vývoz z dôvodu, že daný deň pripadol na sviatok alebo deň pracovného pokoja a Zmluvná strana 2 Zmluvnej strane 1 dopredu oznámi termín náhradného vývozu.

2. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží termín na odvoz objemných odpadov alebo termín na odvoz drobného stavebného odpadu, má Zmluvná strana 1 právo požadovať zmluvnú pokutu až do výšky 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania s odvozom odpadu.
3. Zaplacením hociktorej zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu škody a Zmluvná strana 1 má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla z dôvodov, pre ktoré zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v plnej výške a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej strane vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, môže zmluvná strana požadovať od strany, ktorá povinnosť spôsobila zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu až do výšky 200,- EUR, ak táto zmluva neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty. Porušením povinnosti zmluvnej strany 2 nie je, ak je nemožnosť vývozu spôsobená poveternostnými podmienkami.
5. V prípade ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, Zmluvná strana 2 má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok VII. Osobitné dojednania

1. Zmluvná strana 1 je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zmluvnej strany 2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zmluvná strana 2:
 - a/ bude preukázateľne vykonávať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bola Zmluvná strana 2 Zmluvnou stranou 1 písomne upozornená, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránila v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - b / v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví akékoľvek poskytovanie služieb súvisiace s predmetom jej plnenia na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - c/bez predchádzajúceho súhlasu Zmluvnej strany 1, prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - d/ nesplní inú povinnosť dojednanú v tejto zmluve
 - e/ stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (napr. nebude oprávnená ukladať odpad na žiadnu skládku, stratí nevyhnutné legislatívou požadované oprávnenia a pod.)
 - f / nesplní povinnosť predložiť Zmluvnej strane 1 doklad podľa Článok II ods. 4 tejto zmluvy - poistenie
 - g/ nesplní povinnosť predložiť Zmluvnej strane 1 registráciu podľa Článok II ods. 6 tejto zmluvy.
2. V prípade, ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 60 dní, Zmluvná strana 2 má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
4. Doručovanie: Ak nie je možné doručiť niektorú písomnosť uvedenú v tejto zmluve zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane za doručенú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu, sa o tom nedozvie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, vypracujú presný harmonogram zberu a vývozu odpadu podľa tejto zmluvy, ktorý bude písomný a vzájomne

Príloha č. 2

Identifikácia objednávateľov	IČO	Sídlo	Štatutárny orgán	Podpis
Mesto Kysucké Nové Mesto	00 314 099	Námestie Slobody 94 024 01 Kysucké Nové Mesto	Ing. Marian Mihalda	
Obec Lopusné Pažite	00 314 111	Lopusné Pažite 102 023 36 Radoľa	Ing. Peter Harcek	
Obec Dolný Vadičov	00 314 005	Dolný Vadičov 123 023 45 Horný Vadičov	Miroslava Ondreášová	
Obec Horný Vadičov	00 314 030	Horný Vadičov 160 023 45 Horný Vadičov	Mgr. Viera Lea Slivková	
Obec Lodno	00 314 102	Lodno 228, 023 34 Kysucký Lieskovec	Miloš Belan	
Obec Ochodnica	00 314 153	Ochodnica 121 023 35 Ochodnica	Radoslav Ďuroška	
Obec Povina	00 314 200	Povina 155 023 33 Povina	PhDr. Alena Dudeková	
Obec Radoľa	00 623 814	Vadičovská cesta 4 023 36 Radoľa	Ing. Anton Tkáčik	
Obec Rudina	00 314 251	Rudina 442 023 31 Rudina	PhDr. Marián Hutýra	
Obec Rudinská	00 314 277	Rudinská 125 023 31 Rudina	Lenka Purašová	
Obec Rudinka	00 314 269	Rudinka 118 023 31 Rudina	Ing. Slavka Koptáková	
Obec Snežnica	00 314 315	Snežnica 17 023 32 Snežnica	MVDr. Milan Hlavatý	
Obec Kysucký Lieskovec	00 314 081	Kysucký Lieskovec 29 023 34 Kysucký Lieskovec	Milan Králik	
Obec Dunajov	00 314 013	Dunajov 222 023 02 Krásno nad Kysucou	Jaroslav Brodek	

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Dodávateľ: T+T, a.s.

sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČO: 36 400 491
DIČ: 2020106429
IČ DPH: SK2020106429
registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L
štatutárny orgán: Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva
Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

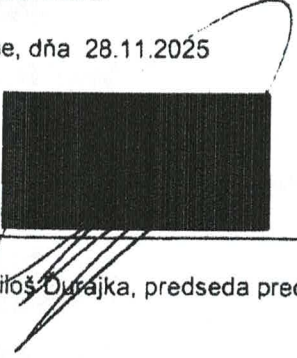
☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	-			0

Za dodávateľa:

V Žiline, dňa 28.11.2025


Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva


Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva

¹⁾ uchádzač vyznačí danú skutočnosť

TABUĽKA F - ZNEŠKODNENIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

ZNEŠKODNENIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV (ŠKODLIVÉ LÁTKY Z DOMÁCNOSTÍ)	(2) Cena za m.j. (tona)	(3) Predpokladaný počet m.j. odpadu za 5 rokov (60 mes.) (ton)	(4) Cena celkom za 5 rokov (60 mes.) v EUR bez DPH
F. Cena za Zneškodnenie nebezpečných odpadov (škodlivé látky z domácností)	1 578,20	195	307 749,00
DPH v EUR	362,99	x	70 782,27
CENA v EUR s DPH	1 941,19	x	378 531,27

TABUĽKA G - UMÝVANIE, DEZINFEKCIA, VRECIÁ

(1) Cena za umývanie, dezinfekciu a výmenu vriec	(2) Počet obslúh celkom ročne	(3) Predpokladaný počet obslúh celkom za 5 rokov (60 mesiacov)	(4) Cena za obsluhu 1 ks nádoby v EUR bez DPH	(5) Cena za položku v EUR bez DPH (3) x (4)
Zberná nádoba - 1100l na BRKO	630	3 150	10,35	32 602,50
Zberná nádoba - 1100l na ZKO	323	1 615	9,42	15 213,30
Výmena vriec - 140l na BRKO	1 352	6 208	1,18	7 324,85
G. CENA CELKOM v EUR za umývanie, dezinfekciu, výmenu vriec (EUR bez DPH)				55 140,65
DPH v EUR				12 682,35
CENA CELKOM v EUR za umývanie, dezinfekciu, výmenu vriec (EUR s DPH)				67 823,00

TABUĽKA H - ZHODNOTENIE ODPADOV Z TEXTILU

ZHODNOTENIE ODPADOV Z TEXTILU	(2) Cena za m.j. (tona)	(3) Predpokladaný počet m.j. odpadu za 5 rokov (60 mes.) (ton)	(4) Cena celkom za 5 rokov (60 mes.) v EUR bez DPH
H. Cena za Zhodnotenie odpadov z textilu (§ 81 ods. 7 písm. c) zákona o odpadoch)	72,35	910	65 838,50
DPH v EUR	16,64	x	15 142,86
CENA v EUR s DPH	88,99	x	80 981,36

TABUĽKA I - IDENTIFIKÁTORY NÁDOB

(1) Identifikácia nádob	(2) Počet	(3) Predpokladaný počet celkom za 5 rokov (60 mesiacov)	(4) Cena za jednotku v EUR bez DPH	(5) Cena za položku v EUR bez DPH (3) x (4)
Nákup a montáž identifikátorov na nádoby (ks)	4 000	4 000	11,45	45 800,00
Nákup a prevádzka snímacieho systému (mes.)	1	60	455,00	27 300,00
I. CENA CELKOM v EUR identifikáciu (EUR bez DPH)				73 100,00
DPH v EUR				16 813,00
CENA CELKOM v EUR za identifikáciu (EUR s DPH)				89 913,00

TABUĽKA J – SUMÁR

J. CENA CELKOM V EUR BEZ DPH (SÚČET A + B + C + D + E + F + G + H + I)	10 365 803,50
DPH v EUR	2 384 134,81
CENA v EUR s DPH	12 749 938,31

V Kysuckom Novom Meste dňa 12.11.2025

Objednávateľ: za Mesto Kysucké Nové Mesto Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

Podpis:

konajúci v mene verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy
ako „Zmluvná strana 1“

V Žiline, dňa 28.11.2025

Dodávateľ: za T+T, a.s. Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva a Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva

Podpis:

ako „Zmluvná strana 2“

Príloha č. 1

TABUĽKA A - OBCE

(1) Cena za zber, odvoz komunálneho odpadu	(2) Počet vývozov celkom ročne	(3) Predpokladaný počet vývozov celkom za 5 rokov (60 mes.)	(4) Cena za vývoz (zber, odvoz) 1 ks nádoby v EUR bez DPH	(5) Cena za položku v EUR bez DPH (3) x (4)
Zberná nádoba - 110l/120l	122 559	612 795	1,45	888 552,75
Zberná nádoba - 1100l	9 333	46 665	6,98	325 721,70
Zberná nádoba - 240l	3 420	17 100	2,25	38 475,00
Malé smetné nádoby				
Polopodzemný kontajner 5 000 litrov				
Veľk.kontajner - 7m3 (nosnosť 3 tony)				
Veľk.kontajner - 7m3 (nosnosť 8 ton)				
Veľk.kontajner - (20)30m3				
Veľk.kontajner - 5m3				
Veľk.kontajner - na zber a vývoz oddelené zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok				
Zberná nádoba - 120 l na biologický odpad (BRO + BRKO)				
A. CENA CELKOM V EUR za zber, odvoz (EUR bez DPH)				1 252 749,45
DPH v EUR				288 132,37
CENA CELKOM V EUR za zber, odvoz (EUR s DPH)				1 540 881,82

TABUĽKA B - Mesto KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

(1) Cena za zber, odvoz komunálneho odpadu	(2) Počet vývozov celkom ročne	(3) Predpokladaný počet vývozov celkom za 5 rokov (60 mes.)	(4) Cena za vývoz (zber, odvoz) 1 ks nádoby v EUR bez DPH	(5) Cena za položku v EUR bez DPH (3) x (4)
Zberná nádoba - 120l/140l	77 875	389 375	1,45	564 593,75
Zberná nádoba - 1100l	30 683	153 415	6,57	1 007 936,55
Zberná nádoba - 240l	7 891	39 455	1,97	77 726,35
Malé smetné nádoby	17 472	87 360	1,03	89 980,80
Polopodzemný kontajner 5 000 litrov	208	2 080	41,66	86 652,80
Veľk.kontajner - 7m3 (nosnosť 3 tony)	56	280	117,77	32 975,60
Veľk.kontajner - 7m3 (nosnosť 8 ton)	599	2 995	134,85	403 875,75
Veľk.kontajner - (20)30m3	69	345	211,45	72 950,25
Veľk.kontajner - 5m3	0	0	117,77	0,00
Veľk.kontajner - na zber a vývoz oddelené zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok	18	90	358,63	32 276,70

Zberná nádoba - 120 l na biologický odpad (BRO + BRKO)	87 360	436 800	1,68	733 824,00
Polopodzemný (závesný) kontajner na BRKO	4 160	20 800	41,67	866 736,00
B. CENA CELKOM V EUR za zber, odvoz (EUR bez DPH)				3 969 528,55
DPH v EUR				912 991,57
CENA CELKOM V EUR za zber, odvoz (EUR s DPH)				4 882 520,12

TABUĽKA C – ÚPRAVA

ÚPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU	(2) Cena za m.j. (tona)	(3) Predpokladaný počet m.j. odpadu za 5 rokov (60 mes.) (ton)	(4) Cena celkom 5 rokov (60 mes.) v EUR bez DPH
C. Cena za Úpravu komunálneho odpadu	58,00	30 400,00	1 763 200,00
DPH v EUR	13,34	x	405 536,00
CENA v EUR s DPH	71,34	x	2 168 736,00

TABUĽKA D - ZNEŠKODNENIE ODPADU

ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU	(2) Cena za m.j. (tona)	(3) Predpokladaný počet m.j. odpadu za 5 rokov (60 mes.) (ton)	(4) Cena celkom 5 rokov (60 mes.) v EUR bez DPH
D. Cena za Zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke odpadov	72,50	30 400,00	2 204 000,00
DPH v EUR	16,68	x	506 920,00
CENA v EUR s DPH	89,18	x	2 710 920,00

TABUĽKA E - ZHODNOTENIE BIOLOGICKÉHO ODPADU

ZHODNOTENIE BIOLOGICKÉHO ODPADU	(2) Cena za m.j. (tona)	(3) Predpokladaný počet m.j. odpadu za 5 rokov (60 mes.) (ton)	(4) Cena celkom za 5 rokov (60 mes.) v EUR bez DPH
E. Cena za Zhodnotenie biologického odpadu	72,55	9 297	674 497,35
DPH v EUR	16,69	x	155 134,39
CENA v EUR s DPH	89,24	x	829 631,74

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa v uvedenom termine zmluvné strany nedohodnú na harmonograme, platí harmonogram predložený Zmluvnou stranou 1. Rovnaký postup platí aj pre zmeny harmonogramu počas trvania tejto zmluvy s tým, že termín na dosiahnutie dohody je 10 dní odo dňa prvého rokovania o jeho zmene.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zastávajú princíp nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnou legislatívou. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať tieto protikorupčné zásady:

- a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preň súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť,
- b) neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia jeho realizácie,
- c) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu Zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvoreniu či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté,
- d) neprijímať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z jednej strany k uzatvoreniu Zmluvy alebo prijatiu iného záväzku, alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované,
- e) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

Článok VIII Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluva obdrží po jednom vyhotovení.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, resp. v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola napísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, bez omylu, nebola spísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Tabuľková časť – rozpočet
Príloha č. 2 Identifikácia členov zmluvnej strany 1
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Kysuckom Novom Meste dňa 12.12.2025

Objednávateľ: za Mesto Kysucké Nové Mesto Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

Podpis: 

konajúci v mene verejných obstarávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy

ako „Zmluvná strana 1“

V Žiline, dňa 28.11.2025

Dodávateľ: za T+T, a.s. Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva a Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva

Podpis:

ako „Zmluvná strana 2“